

0009075-24.2019.8.26.0996

Classe: Execução da Pena

Assunto: Regime Inicial - Fechado

Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... foi reconhecido o tráfico privilegiado, sendo reduzida a pena privativa de liberdade para 02 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, fixado o regime aberto em caso de reconversão, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Observe, entretanto, que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara das Execuções Criminais

Av. Cel. José Soares Marcondes, n. 2.201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009075-24.2019.8.26.0996

Classe - Assunto

Execução da Pena - Regime Inicial - Fechado

Executado:

GUSTAVO PANTALEAO DONATO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Carlos de Carvalho Moreira

Vistos.

O sentenciado GUSTAVO PANTALEÃO DONATO foi condenado, no Juízo do primeiro grau, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Já por julgamento do E. Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 1500361-13.2018.8.26.0583, foi reconhecido o tráfico privilegiado, sendo reduzida a pena privativa de liberdade para 02 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, fixado o regime aberto em caso de reconversão, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Observe, entretanto, que o sentenciado permaneceu preso por este processo por 03 (três) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias (fls. 296/297), tempo superior à condenação. Assim, considerando a possibilidade de detração, a pena encontra-se integralmente cumprida.

Diante do exposto e conforme manifestação ministerial de fls. 303, JULGO EXTINTA A PENA imposta ao sentenciado nos autos da Ação Penal nº 1500361-13.2018.8.26.0583 - 1ª Vara Criminal de Presidente Prudente/SP, pelo cumprimento.

Quanto à pena de multa cumulativamente aplicada, nos termos do artigo 480 das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento CG nº 05/2022, observe que já foi expedida, pelo Juízo de Conhecimento, certidão de

sentença para cobrança da multa pelo Ministério Público, em autos apartados (fls. 304/305), não havendo qualquer providência a ser tomada nestes autos. Intimem-se as partes. Oportunamente, feitas as anotações e comunicações necessárias, bem como cumpridas as demais formalidades legais, arquivem-se os autos digitais. Presidente Prudente, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA